

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 해수설비 가동계약의 전력산업기반기금 및 부가가치세
부과 부적정

소 관 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부

조 치 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부는 ♪♪♪♪공사와 해수설비 가동계약을 체결함으로써 해수인양펌프 및 순환수펌프를 가동하여 ♪♪♪♪공사 ●●기지의 기화기 냉각수용 해수를 공급하고, 이에 대한 사용요금을 매월 ♪♪♪♪공사에 부과하고 있으며, 해당 계약은 2021년 3월 이후 2년 단위로 계약내용 및 조건을 갱신하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

2023년 “해수설비 가동 계약서” 제7조(사용요금 산정, 계약보증금 및 요금 납부) 제4항에 따르면 사용요금은 가동설비의 감가상각비, 정비비, 전기요금과 공유수면점용료, 토지 사용료 및 인건비의 총액으로 구성되어 있으며, 같은 조 제5항에 따르면 계약기간 중 전기요금이 변동⁷⁾되는 경우 변경된 날짜를 기

7) 한국전력공사에서 고지하는 전기요금 종합표를 통해 전력별 기본요금과 계절 및 부하별 전력량 요금의 변동사항을 확인할 수 있다.

준으로 변경된 전기요금을 적용하도록 명시되어 있다. 해당 계약서에서 의미하는 전기요금에는 기본요금과 계절 및 부하별 전력량 요금, 전력산업기반기금⁸⁾이 포함되어 있다.

그리고 전력산업기반기금은 「전기사업법 시행령」 제36조(부담금의 부과기준)에 따라 전기요금에 부과율을 적용하여 산정하게 되는데, 2024년 6월 4일 「전기사업법 시행령」이 개정됨에 따라 2024. 7. 1.부터 전력산업기반기금의 부과율이 [표 20]과 같이 단계적으로 인하되고 있다.

[표 20] 전력산업기반기금 부과기준 및 부과율 단계적 인하 사항

부과기준	부과율 단계적 인하 사항			비고
	2024.7.1. 이전	2024.7.1. ~ 2025.6.30.	2025.6.30. 이후	
전기요금 × 부과율	1천분의 37	1천분의 32	1천분의 27	「전기사업법 시행령」 부칙 2조

※ 자료: 「전기사업법 시행령」 제36조 및 부칙 제2조 내용 재구성

또한 산업부 고시 「전력산업기반기금 운용관리규정」 제8조(부담금환급 및 환급가산금) 제1항에 따르면 과오납된 부담금에 대해 조속한 시일 내에 환급하여야 하고, 이 경우 이자를 가산하여 환급하도록 규정하고 있으며 같은 조 제2항에서 해당 이자 계산은 「국고금관리법」 등 관계 법령이 정하는 사항에 따르도록 규정하고 있다.

따라서 “해수설비 가동계약”에 따른 전기요금을 계약상대자에게 부과할 시에는 한국전력공사에서 고지하는 전기요금 종합표를 통해 기본요금 및 전력량 요금의 변경 여부와 「전기사업법 시행령」 제36조에서 규정하고 있는 전력산업

8) 「전기사업법」 제48조에 따라 전력산업의 지속적인 발전과 전력산업의 기반 조성에 필요한 재원을 확보하기 위하여 부과하는 기금이다.

기반기금 부과율의 변경 여부를 확인하여 전기요금을 청구하여야 하며 만일 전력산업기반기금을 잘못 청구한 경우 가산이자를 포함하여 환급 조치를 하여야 한다.

한편 「부가가치세법」 제29조(과세표준) 제1항에 따르면 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액으로 하도록 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에 의하면 재화 또는 용역의 공급과 직접 관련되지 아니하는 국고보조금과 공공보조금은 공급가액에 포함하지 않도록 규정하고 있다.

그리고 국세청 유권해석(재소비46015-118, 2001.05.03.)에서도 전기판매업자가 국가를 대행하여 사용자로부터 징수하는 전력산업기반기금 부담금은 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가에 해당하지 않으므로 과세표준에 포함되지 않으며, 부가가치세가 과세되지 않는다고 판단한 바 있다.

이에 따라 전력산업기반기금의 경우 전력산업 발전 및 기반 조성을 위해 부과되는 국고보조금 성격이므로 부가가치세의 과세표준에 포함하지 않는 것이 합당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부는 「전기사업법 시행령」이 개정되어 2024. 7. 1.부로 전력산업기반기금 부과율이 기존 3.7%에서 3.2%로 인하(2025. 6. 30. 이후 2.7%로 인하 예정)되었음에도 이를 즉시 반영하지 않고 2025년 1월까지 전력산업기반기금 총 1,885,700원을 과다 청구⁹⁾하였으며, 이로 인한

9) 2024년 7월부터 10월, “해수설비 가동계약”에 대한 사용요금 청구업무는 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ▶▶▶▶부 EEE 주임(2025. 2. 17. ~ 2025. 4. 18. 기간 육아휴직)이 담당하였으며, 2024년 11월, 12월의 사용요금 청구업무는 구미건설본부로 관외 이동(2025. 1. 15.)한 FFF 사원이 담당하였는데, 해당 직원들은 전력산업기반기금 부과율이 인화된 점을 인지하지 못하고 이전 부과율을 적용하여 전력산업기반기금을 과다 청구한 것으로 확인되었다.

가산이자 17,194원으로 확인되었다.

다만 2025년 “해수설비 가동계약” 갱신 시 ▶▶▶▶부 담당자가 전력산업 기반기금 부과율이 오적용된 부분을 확인하여 2025. 4. 1.부로 과다 청구된 전력 산업기반기금은 환급 조치하였으나, 2025. 6. 30.이후 추가적인 부과율 인하가 있다는 점을 고려할 때 관련부서 담당자의 지속적인 확인 및 관리가 필요하며, 과다 청구금에 대한 가산이자는 환급하지 않았으므로 이에 대한 조치도 필요하다.

또한 전력산업기반기금을 공급가액에 포함하여 부가가치세를 부과하고 있는 부분이 확인되었으므로 향후 전력산업기반기금에 대한 부가가치세는 제외하고 사용요금을 청구하여야 한다.

[표 21] 해수설비 가동계약의 전력산업기반기금 과다산정 및 가산이자

[단위: 만 원]

사용요금 청구연월	전력산업기반기금(SLP)		전력산업기반기금(CWP)		과다 청구분 ¹⁾	가산이자
	기존(3.7%적용)	정정(3.2% 적용)	기존(3.7%적용)	정정(3.2% 적용)		
2024. 07.	1,058,232	915,228	429,755	371,680	201,100	4,435
2024. 08.	199,748	172,755	88,045	76,147	38,900	746
2024. 09.	760,947	658,116	336,313	290,865	148,300	2,007
2024. 10.	1,150,344	994,892	402,761	348,334	209,900	2,280
2024. 11.	1,668,907	1,443,379	729,464	630,914	324,200	2,904
2024. 12.	2,574,269	2,226,395	699,870	605,293	442,500	3,018
2025. 01.	1,997,052	1,727,181	1,856,945	1,606,007	520,800	1,804
합계					1,885,700	17,194

주1) 매월 전력산업기반기금 과다 청구금액은 십의자리에서 반올림한 금액임

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

당시 해수설비 가동계약 업무를 담당하였던 전임자 2명은 위의 지적사항에 대해 이의가 없으며, 현재 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 ►►►►부 담당자는 향후 계약상대자에게 전기요금을 부과할 시 전력산업기반기금 과다 청구분에 대한 이자를 환급하고, 전력산업기반기금의 부가가치세를 제외하는 한편 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① 전력산업기반기금의 과다 청구분에 대한 이자 환급과 전력산업기반기금의 부가가치세를 제외하여 전기요금을 재산정하여 청구하시기 바라며, (시정) ② 관련 법령에 따라 전력산업기반기금의 부과율이 인하되는 점을 고려하여 해수설비 가동계약의 전기요금이 적정하게 부과되도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)